

본 리셀러 파트너 계약서(이하 "본 계약")는 2025 년 11 월 06 일(이하 "발효일"), 다음과 같은 당사자 간에 체결된다.

제 1 당사자 (공급사 / Company)

- **법인명:** 주식회사 클라우드넥스트 (CloudNext Inc.)
- **사업자등록번호:** 211-86-XXXXXX
- **주소:** 서울특별시 강남구 테헤란로 152 (역삼동, 강남파이낸스센터)
- **대표이사:** 김영민
- (이하 "회사")

제 2 당사자 (리셀러 / Partner)

- **법인명:** 주식회사 밸류브릿지 (ValueBridge Co., Ltd.)
- **사업자등록번호:** 120-81-XXXXXX
- **주소:** 경기도 성남시 분당구 판교역로 235 (삼평동, 에이치스퀘어)
- **대표이사:** 박지수
- (이하 "파트너")

배경 (RECITALS)

"회사"는 "회사"가 개발, 운영하는 "CloudNext AI" SaaS 플랫폼(이하 "서비스")에 대한 저작권 및 기타 지식재산권을 보유하고 있다.

"파트너"는 특정 "대상 지역" 내에서 "서비스"를 잠재적인 "최종 사용자"에게 마케팅, 홍보 및 재판매(Resell)할 수 있는 전문 역량과 네트워크를 보유하고 있다.

"회사"는 "파트너"에게 "서비스"를 재판매할 수 있는 비독점적 권한을 부여하고, "파트너"는 "회사"의 정책 및 본 계약의 조건에 따라 "서비스"의 재판매 활동을 수행하는 것에 동의한다.

이에 "회사"와 "파트너"는 상호 신의성실의 원칙에 입각하여 다음과 같이 본 계약을 체결한다.

제 1 조 (목적) 본 계약은 "회사"가 "파트너"에게 "서비스"를 "대상 지역" 내 "최종 사용자"에게 재판매할 수 있는 비독점적 권한을 부여하고, "파트너"는 "서비스"의 마케팅

및 판매 활동을 수행하며, 이에 따른 "리셀러 수수료"의 지급 및 기타 당사자 간의 권리와 의무를 규정함을 목적으로 한다.

제 2 조 (용어의 정의) 본 계약에서 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. **"서비스"**: "회사"가 "파트너"를 통해 "최종 사용자"에게 제공하는 "CloudNext AI" SaaS 플랫폼 및 관련 제반 서비스(웹사이트, API, 소프트웨어, AI 모듈, 기술 지원 등) 일체를 의미한다.
2. **"대상 지역 (Territory)"**: [별첨 1] '파트너 프로그램 내역'에 명시된, "파트너"가 "서비스"의 재판매 활동을 수행할 수 있는 지리적 영역(예: 대한민국)을 의미한다.
3. **"최종 사용자 (End User)"**: "대상 지역" 내에서 "파트너"를 통해 "서비스" 이용 계약(이하 "최종 사용자 계약")을 체결하고 "서비스"를 이용하는 개인 또는 법인을 의미한다.
4. **"최종 사용자 계약"**: "회사"가 "최종 사용자"의 "서비스" 이용을 규율하기 위해 마련한 "서비스 이용약관(Terms of Service)" 또는 "최종 사용자 라이선스 계약(EULA)"을 의미한다. "파트너"는 "최종 사용자"가 "서비스"를 이용하기 전에 반드시 "최종 사용자 계약"에 동의하도록 조치해야 한다.
5. **"리셀러 수수료 (Reseller Fee)"**: 본 계약에 따른 "파트너"의 재판매 활동의 대가로 "회사"가 "파트너"에게 지급하는 수수료(커미션)를 의미하며, 제 6 조 및 [별첨 1]에 따라 산정된다.
6. **"총 매출액 (Gross Revenue)"**: "파트너"가 "대상 지역" 내 "최종 사용자"에게 "서비스"를 재판매함으로써 "파트너" 또는 "회사"가 "최종 사용자"로부터 실제 수령한 총 금액(VAT 제외)을 의미한다.
7. **"순 매출액 (Net Revenue)"**: "총 매출액"에서 다음 각 호의 항목을 공제한 금액을 의미한다: (i) 플랫폼 수수료(예: 앱스토어, PG 사 수수료), (ii) 실제 발생한 환불액, (iii) "최종 사용자"에게 부과된 세금, (iv) "회사"가 "파트너"에게 지급한 마케팅 지원금(해당 시), (v) "회사"의 서버 인프라 운영 비용(해당 분기 "총 매출액"의 15%로 고정 산정).
8. **"회사의 IP"**: "서비스" 자체, "서비스"를 구성하는 모든 소프트웨어, 알고리즘, UI/UX 디자인, "회사"가 제공하는 문서, 상표, 로고, 마케팅 자료 등 "최종 사용자 데이터"를 제외한 모든 구성 요소에 대한 "지식재산권"을 의미한다.
9. **"파트너 데이터"**: "파트너"가 본 계약을 이행하는 과정에서 "회사"에 제공하는 "파트너"의 정보(영업 비밀, 고객 목록, 마케팅 계획 등)를 의미한다.
10. **"최종 사용자 데이터"**: "최종 사용자"가 "서비스"를 이용하는 과정에서 "서비스" 플랫폼에 업로드, 생성, 저장, 처리하는 모든 데이터(개인정보 포함)를 의미한다.

11. **"파트너 정책"**: "서비스"의 재판매, 마케팅, 브랜딩, 기술 지원, 데이터 처리 등을 규율하기 위해 "회사"가 수립하고 제 16 조 제 2 항에 따라 수시로 개정할 수 있는 내부 정책, 가이드라인 및 [부칙]을 의미한다.

제 3 조 (파트너 임명)

1. **비독점적 권한**: "회사"는 "파트너"에게 "계약 기간"(제 10 조) 동안 "대상 지역" 내에서 "최종 사용자"에게 "서비스"를 마케팅, 홍보 및 재판매할 수 있는 비독점적(Non-exclusive) 권한을 부여한다.
2. **비독점성의 의미**: "회사"는 "대상 지역" 내에서 (i) "파트너" 이외의 다른 리셀러나 파트너를 임명하거나, (ii) "회사"가 직접 "최종 사용자"에게 "서비스"를 마케팅하고 판매할 수 있는 권리를 보유한다. "파트너"는 "회사" 또는 다른 파트너와의 경쟁으로 인한 어떠한 불이익에 대해서도 "회사"에 이의를 제기할 수 없다.

제 4 조 (파트너의 의무)

1. **최선의 노력**: "파트너"는 "서비스"의 재판매 및 마케팅을 위해 상업적으로 합리적인 최선의 노력(Best Efforts)을 다해야 하며, "회사"와 상호 합의한 [별첨 1]의 '최소 판매 목표(Minimum Sales Quota)'(해당 시)를 달성하기 위해 노력해야 한다.
2. **마케팅 및 비용**: "파트너"는 "파트너"의 비용으로 "대상 지역" 내에서 "서비스"의 마케팅 및 홍보 활동을 수행한다. 모든 마케팅 자료(광고, 웹사이트, 보도자료 등)는 "회사"가 제공하는 "파트너 정책"(브랜드 가이드라인)을 준수해야 하며, "회사"의 상표 사용 전 "회사"의 사전 서면 승인을 받아야 한다.
3. **"최종 사용자 계약" 체결**: "파트너"는 "최종 사용자"가 "서비스"를 이용(평가판 포함)하기 전에, "회사"가 제공하는 "최종 사용자 계약"(제 2 조 제 4 항)의 최신 버전에 대해 "최종 사용자"가 동의(클릭 동의 등)하도록 보장해야 한다. "파트너"는 "회사"의 동의 없이 "최종 사용자 계약"의 내용을 수정하거나 "최종 사용자"에게 "최종 사용자 계약"과 상충되는 내용을 진술하거나 보증해서는 안 된다.
4. **1 차 기술 지원**: "파트너"는 "파트너"가 유치한 "최종 사용자"에 대한 1 차 기술 지원(Tier 1 Support: 단순 문의 응대, 기능 안내, 장애 접수)을 "파트너"의 비용으로 제공해야 한다. "파트너"가 해결할 수 없는 2 차 기술 지원(Tier 2)은 "회사"의 지원 포털을 통해 "회사"에 이관할 수 있다.
5. **법규 준수**: "파트너"는 "서비스"의 재판매 및 마케팅 활동과 관련하여 "대상 지역"의 모든 관련 법령(부정경쟁방지법, 표시광고법, 개인정보 보호법 등)을 준수할 책임이 있다.
6. **경업 금지**: "파트너"는 본 계약 기간 및 계약 종료 후 1 년 동안 "대상 지역" 내에서 "서비스"와 실질적으로 동일하거나 경쟁 관계에 있는 타사 제품 또는 서비스를 홍보, 재판매, 개발, 자문하는 행위를 해서는 안 된다.

7. **보고:** "파트너"는 "회사"의 합리적인 요청 시, "파트너"의 마케팅 활동, 잠재 고객 목록, 판매 실적 등에 대한 보고서를 "회사"에 제공해야 한다.

제 5 조 (회사의 의무)

1. **"서비스" 제공:** "회사"는 "파트너"가 유지한 "최종 사용자"가 "최종 사용자 계약"에 따라 "서비스"를 이용할 수 있도록 "서비스" 접근 권한을 제공한다.
2. **자료 제공:** "회사"는 "파트너"가 제 4 조의 의무를 이행하는 데 필요한 합리적인 범위의 "서비스" 관련 마케팅 자료(브로슈어, 로고 파일, 제품 소개서 등) 및 "파트너 정책"을 "파트너"에게 제공한다.
3. **2 차 기술 지원:** "회사"는 "파트너"가 제 4 조 제 4 항에 따라 이관한 2 차 기술 지원 요청에 대해 합리적인 시간 내에 응대한다.
4. **SLA:** "회사"는 "서비스"의 가용성, 성능 등에 대한 서비스 수준 약정(SLA)을 "최종 사용자 계약"을 통해 "최종 사용자"에게 직접 제공한다. "파트너"는 "최종 사용자"에게 "최종 사용자 계약"에 명시된 SLA 이상의 수준을 보장할 수 없다.

제 6 조 (수수료 및 정산)

1. **"리셀러 수수료":** "회사"는 "파트너"가 "대상 지역" 내에서 적법하게 유지한 "최종 사용자"로부터 발생한 "순 매출액"(제 2 조 제 7 항)에 [별첨 1]에 명시된 "수수료율"(예: 20%)을 곱한 금액을 "리셀러 수수료"로 "파트너"에게 지급한다.
2. **정산 주기:** "회사"와 "파트너"는 매 분기(1-3 월, 4-6 월, 7-9 월, 10-12 월)를 기준으로 "수수료"를 정산한다.
3. **정산 절차:** "회사"는 매 분기 종료 후 30 영업일 이내에 해당 분기 동안 발생한 "순 매출액" 및 "파트너"에게 지급될 "수수료" 내역이 포함된 정산 보고서를 "파트너"에게 제공한다.
4. **청구 및 이의 제기 (독소 조항):** "파트너"는 "회사"가 제공한 정산 보고서를 수령한 날로부터 30 일 이내에 해당 보고서의 정확성을 검토하고 "회사"에 (i) "수수료"에 대한 세금계산서를 발행하거나, (ii) 정산 보고서의 오류에 대해 구체적인 증빙을 첨부하여 서면으로 이의를 제기해야 한다. "파트너"가 정당한 사유 없이 30 일 이내에 세금계산서를 발행하지 않거나 이의를 제기하지 않는 경우, 해당 정산 보고서의 내용에 최종적으로 동의한 것으로 간주하며, 해당 분기 "수수료"에 대한 모든 권리를 포기한 것으로 간주한다.
5. **지급:** "회사"는 "파트너"로부터 적법한 세금계산서를 수령한 날로부터 30 영업일 이내에 "수수료"를 "파트너"가 지정한 계좌로 현금 입금한다.

제 7 조 (감사 권한)

1. **감사 권한:** "회사"는 "파트너"가 본 계약(특히 제 4 조(의무), 제 6 조(정산))을 준수하고 있는지 확인하기 위해, 연 1 회에 한하여 "파트너"의 관련 회계 장부, 기록, 시스템 로그(단, "회사"와 무관한 "파트너"의 기밀 정보 제외)를 감사할 권리를 가진다.
2. **감사 절차:** "회사"는 감사를 실시하고자 하는 날로부터 30 일 전에 "파트너"에게 감사 일정, 범위, 방식을 서면으로 통지해야 한다. 감사는 "파트너"의 정상적인 영업 활동을 부당하게 방해하지 않는 방식으로, "파트너"의 정규 영업 시간 내에 수행되어야 한다. "회사"는 "회사"의 비용으로 "회사"가 선임한 독립적인 회계사(단, "파트너"의 경쟁사가 아니어야 함)를 통해 감사를 실시할 수 있다.
3. **비용 부담:** 감사 결과, "파트너"가 "회사"에 지급해야 할 금액("총 매출액" 보고 누락 등)이 5% 이상 과소 보고된 것으로 확인되는 경우, "파트너"는 해당 감사의 합리적인 비용(회계사 선임 비용) 전액을 "회사"에 상환하고, 누락된 금액 및 이에 대한 지연손해금(제 6 조 제 4 항 참조)을 즉시 지급해야 한다.

제 8 조 (지식재산권)

1. **"회사"의 소유권:** "회사의 IP"(제 2 조 제 8 항)에 대한 소유권 및 모든 "지식재산권"은 전적으로 "회사"에게(또는 "회사"의 라이선서에) 귀속된다.
2. **상표 라이선스:** "회사"는 "파트너"에게 "계약 기간" 동안 "대상 지역" 내에서 "서비스"의 마케팅 및 재판매 목적(제 4 조 제 2 항)으로만 "회사"의 상표, 로고, 상호(이하 "회사 상표")를 사용할 수 있는, 비독점적이고, 양도 불가능하며, 재라이선스가 불가능한 라이선스를 부여한다. "파트너"는 "회사 상표"를 "회사"의 "파트너 정책"(브랜드 가이드라인)에 따라서만 사용해야 한다.
3. **사용 중단:** "파트너"는 본 계약이 종료되거나 해지되는 즉시 "회사 상표"의 모든 사용을 중단하고, "회사 상표"가 포함된 모든 자료(디지털 포함)를 "파트너"의 비용으로 반환하거나 파기해야 한다.
4. **"파트너"의 피드백/개선:** "파트너" 또는 "파트너"의 임직원이 "서비스" 또는 "회사의 IP"에 대해 "회사"에게 제공하는 모든 제안, 아이디어, 개선 요청, 피드백, 또는 "파트너"가 "서비스"를 이용(예: 데모, 테스트)하는 과정에서 생성한 모든 수정, 개선, 변경, 파생물(이하 "피드백")에 대한 소유권 및 "지식재산권"은, "파트너"의 기여 여부와 관계없이, 생성 즉시 "회사"에게 독점적으로, 영구히, 전 세계적으로 양도되며 "회사의 IP"로 간주된다. "회사"는 "피드백"을 "파트너"에 대한 보상이나 별도의 의무 없이 "회사"의 사업 목적으로 자유롭게 이용, 상업화할 수 있다.

제 9 조 (데이터 소유 및 이용)

1. **"최종 사용자 데이터"의 소유:** "파트너"는 "최종 사용자"와 "회사" 간에 체결되는 "최종 사용자 계약"에 따라, "최종 사용자 데이터"에 대한 소유권 및 "지식재산권"은 "최종 사용자"(또는 해당 데이터의 원 권리자)에게 귀속됨을 인정한다.
2. **데이터 접근:** "파트너"는 "최종 사용자"에 대한 1 차 기술 지원(제 4 조 제 4 항) 및 "최종 사용자"의 명시적인 동의/요청이 있는 경우에 한하여, "최종 사용자"의 "서비스" 환경 및 "최종 사용자 데이터"에 접근할 수 있다. "파트너"는 이러한 접근 시 "최종 사용자 계약" 및 "회사"의 "파트너 정책"(보안)을 준수해야 한다.
3. **"회사"의 데이터 활용 (독소 조항):** "파트너"는 "회사" 및 "회사"의 계열사, 승계인에게, (i) "최종 사용자 데이터"(단, "최종 사용자 계약"에서 허용하는 범위 내) 및 (ii) "파트너 데이터"(제 2 조 제 9 항) 일체를, (a) "서비스" 제공, 유지보수, 보안, 개선 목적, (b) "서비스"의 성능 분석, 통계 데이터 생성, 벤치마킹 목적, 그리고 (c) "서비스" 및 "본 계약"과 무관한 "회사"의 다른 제품 및 서비스 개발을 위한 인공지능(AI) 모델 학습 및 고도화의 목적으로 사용할 수 있는, **취소 불가능하고(Irrevocable), 영구적이며(Perpetual), 전 세계적이고, 로열티가 없으며, 재라이선스(Sub-license)가 가능한 라이선스**를 부여하는 것에 동의한다.
4. **국외 이전:** "파트너"는 "회사"가 제 3 항의 목적을 위해 "최종 사용자 데이터" 및 "파트너 데이터"를 "관련 법률"에 따라 처리하는 것에 동의하며, 구체적인 데이터 처리 및 국외 이전에 관한 "파트너"의 포괄적인 동의는 ****[부칙 제 1 조]****에서 정한 바에 따른다. "파트너"는 "최종 사용자"로부터 "최종 사용자 계약"을 통해 이러한 국외 이전에 대한 적법한 동의를 확보해야 한다.

제 10 조 (계약 기간 및 갱신)

1. **계약 기간:** 본 계약의 효력은 "발효일"로부터 발생하며, 최초 1 년(이하 "최초 기간") 동안 유효하다.
2. **자동 갱신:** "최초 기간" 또는 "갱신 기간" 만료 **90 일 전**까지 일방 당사자가 상대방에게 서면(전자우편 포함)으로 갱신 거절의 의사를 통지하지 않는 한, 본 계약은 1 년 단위로 동일한 조건(단, "파트너 정책" 및 "수수료율"은 제 16 조 제 2 항에 따라 변경될 수 있음)으로 **자동 갱신**된다.

제 11 조 (계약 해지)

1. **위반으로 인한 해지:** 일방 당사자는 상대방 당사자가 본 계약상의 중대한 의무(예: "파트너"의 제 4 조(의무), 제 6 조(보고) 위반, "회사"의 제 6 조(수수료) 지급 지연)를 위반하고, 30 일 이상의 기간을 정하여 서면으로 그 시정을

요구하였음에도 상대방이 해당 기간 내에 이를 시정하지 아니하는 경우 본 계약을 즉시 해지할 수 있다.

2. **즉시 해지:** 일방 당사자는 상대방 당사자에게 파산 신청, 회생절차 개시, 해산, 영업 정지 등 정상적인 계약 이행이 불가능하다고 판단되는 중대한 사유가 발생한 경우, 별도의 최고 절차 없이 즉시 서면 통지로 본 계약을 해지할 수 있다.
3. **"회사"의 편의 해지 (독소 조항):** "회사"는 "회사"의 단독 재량에 따라, 어떠한 사유도 제시할 필요 없이, 30 일 전에 "파트너"에게 서면 통지함으로써 본 계약을 장래에 대하여 해지할 수 있다.
4. **"파트너"의 편의 해지 (독소 조항):** "파트너"는 30 일 전에 "회사"에게 서면 통지함으로써 본 계약을 해지할 수 있다. 단, 이 경우 **"파트너"는 해지 통지 시점까지 발생한 모든 "수수료"(지급 예정 수수료 포함)에 대한 권리를 즉시 포기**하며, 만약 "파트너"가 "최소 판매 목표" 미달성 등으로 "회사"에 지급해야 할 위약금이 있는 경우 이를 즉시 지급해야 하고, "회사"는 "파트너"의 해지로 인해 "회사"가 입은 손해(제 14 조 제 1 항의 간접 손해 포함)를 "파트너"에게 청구할 수 있으며, 기 지급된 "수수료"의 환수를 청구할 수 있다.
5. **종료의 효과:** 계약이 종료되는 경우, "파트너"는 (i) "서비스" 재판매 및 "회사 상표" 사용 권한을 즉시 상실하고, (ii) 제 8 조 제 3 항에 따라 모든 "회사 상표" 사용을 중단하며, (iii) 제 12 조에 따른 기밀유지 의무 및 제 9 조, 제 14 조, 제 15 조 등 존속 조항을 계속 준수해야 한다. 계약 종료 시 미지급된 "수수료"는 제 4 항의 경우를 제외하고 제 6 조에 따라 정산된다.

제 12 조 (보증 부인)

1. **"있는 그대로" 제공 (독소 조항):** "회사"는 "파트너" 및 "최종 사용자"에게 "서비스"(및 "회사의 IP")를 어떠한 종류의 보증 없이 **"있는 그대로(AS IS)"** 그리고 ****"이용 가능한 상태(AS AVAILABLE)"****로 제공합니다. "회사"는 "서비스"가 "파트너" 또는 "최종 사용자"의 특정 목적에 적합하다거나(FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE), 상품성(MERCHANTABILITY)이 있다거나, 중단 없이(UNINTERRUPTED) 또는 오류 없이(ERROR-FREE) 작동한다거나, "서비스"를 통해 제공되는 모든 정보(분석 결과 포함)가 항상 정확, 완전, 최신 상태임을 명시적 또는 묵시적으로 보증하지 않습니다.
2. **비침해 보증 배제 (독소 조항):** "회사"는 "서비스" 또는 "회사의 IP"가 제 3 자의 "지식재산권"(저작권, 특허권, 상표권, 영업비밀 등)을 침해하지 않음을 보증하지 않습니다. "파트너"는 "서비스"의 재판매 및 이용에 따른 제 3 자의 권리 침해 위험을 스스로 부담하며, "최종 사용자"에게도 비침해 보증을 제공할 수 없습니다.

제 13 조 (면책) "파트너"(면책 당사자)는 다음 각 호의 사유로 인해 "회사"(및 "회사"의 임직원, 계열사, 하도급업체)를 상대로 제기되는 모든 제 3 자의 소송, 청구, 손실, 손해, 책임, 비용 또는 절차(이하 "청구")로부터 "회사"를 방어하고, "회사"에게 최종적으로 부과되는 손해배상금, 합의금, 법률 비용(합리적인 변호사 비용 포함)을 배상하며 면책시켜야 합니다.

1. "파트너"가 본 계약(특히 제 4 조(의무), 제 6 조(보고), 제 9 조(데이터))을 위반하여 발생한 "청구".
2. "파트너"가 "최종 사용자"에게 "최종 사용자 계약" 또는 "회사"의 "SLA"를 벗어나는 허위·과장 광고나 보증을 제공하여 발생한 "최종 사용자"의 "청구".
3. "파트너"가 "최종 사용자 데이터"(개인정보 포함)를 수집, 처리, "회사"에 제공하는 과정에서 "관련 법률"을 위반하여 발생한 "최종 사용자" 또는 "감독 당국"의 "청구".
4. "파트너"의 고의 또는 과실로 인한 제 3 자의 "지식재산권" 침해.

제 14 조 (책임의 제한)

1. **간접 손해 등의 배제 (독소 조항):** 어떠한 경우에도 "회사"(및 "회사"의 계열사, 임직원)는 "파트너" 또는 제 3 자("최종 사용자" 포함)에게 ****간접 손해(Indirect Damage), 특별 손해(Special Damage), 징벌적 손해(Punitive Damage), 부수적 손해(Incidental Damage) 또는 결과적 손해(Consequential Damage)****에 대하여, 계약, 불법행위(과실 포함) 또는 기타 법적 이론에 관계없이 책임을 지지 않습니다. 이는 "회사"가 그러한 손해의 발생 가능성을 사전에 통지받았는지 여부와 무관합니다. 여기서 결과적 손해 등은 **"파트너"의 수익 손실, 이익 상실(기대 수수료 포함), 영업권 손상, 비즈니스 중단, 데이터 손실, "최종 사용자"로부터의 소송** 등을 포함하되 이에 한정되지 않습니다.
2. **"회사"의 책임 상한 (독소 조항):** 본 계약 또는 "본 계약"과 관련하여 발생하는 모든 청구(계약 위반, 불법행위, 보증 위반 등 원인을 불문함)에 대한 "회사"의 **총 누적 배상 책임**은, 어떠한 경우에도 **해당 청구의 원인이 된 사건이 발생하기 직전 3 개월 동안 "회사"가 "파트너"에게 본 계약 제 6 조에 따라 실제 지급한 "리셀러 수수료"의 합계액**을 초과할 수 없습니다. "회사"가 "파트너"에게 지급한 "수수료"가 없거나 3 개월 미만인 경우, "회사"의 총 누적 책임은 ****총 오만원(₩50,000)****을 초과하지 않습니다.
3. **예외:** 본 조의 책임 제한 규정은 "회사"의 고의 또는 중대한 과실로 인한 손해, 제 13 조("회사"의 면책 의무 - 주: **이 조항은 "파트너"의 면책 의무 조항임, "회사"의 면책 의무는 없음**) 위반에는 적용되지 않습니다.

제 15 조 (준거법 및 분쟁 해결)

1. **준거법:** 본 계약의 성립, 해석, 이행 및 분쟁 해결에 관하여는 대한민국의 법률을 준거법으로 합니다.
2. **강제적 해외 중재 (독소 조항):** 본 계약 또는 "서비스" 재판매와 관련하여 "회사"와 "파트너" 간에 발생하는 모든 분쟁, 논쟁 또는 청구는, 그 법적 성격(계약 위반, 불법 행위, 법령 위반 등)을 불문하고, **법원의 소송 절차가 아닌, 오직 개별적인 구속력 있는 중재 절차를 통해서만 최종적으로 해결되어야 합니다.** 중재는 ****싱가포르** 국제 중재 센터(SIAC)**의 중재 규칙에 따라, **싱가포르**에서, **영어로** 진행되며, 단독 중재인에 의해 이루어집니다. 중재 판정은 최종적이며 양 당사자를 구속합니다.
3. **집단 소송 금지 (독소 조항):** "파트너"는 "본 계약"을 통해, 법원에서의 소송을 제기할 권리(제 2 항의 중재 절차를 제외하고) 및 배심원 재판을 받을 권리를 명시적이고 자발적으로 포기합니다. 또한, "파트너"는 어떠한 형태로든 **집단적 법적 조치(Class Action), 집단적 중재, 또는 다수의 당사자를 대표하는 소송이나 중재 절차를 개시하거나 이에 참여하지 않을 것에 동의**합니다. 모든 중재는 "파트너"와 "회사" 간의 개별적인 분쟁에 국한되어야 합니다.
4. **청구 기한 (독소 조항):** "본 계약"과 관련된 모든 법적 청구("파트너"의 청구에 한함, "수수료" 미지급 청구 포함)는, "관련 법률"상의 소멸시효 기간에도 불구하고, 해당 청구의 원인이 발생한 날(또는 "파트너"가 합리적인 주의를 다하였더라면 알 수 있었던 날)로부터 **6개월** 이내에 제 2 항에 따른 중재 재판부에 제기되어야 하며, 이 기간이 경과하면 "파트너"는 해당 청구에 대한 모든 권리를 포기한 것으로 간주되며 해당 청구는 영구히 금지됩니다.
5. **예외:** 제 2 항의 중재 합의에도 불구하고, "회사"는 "회사"의 "지식재산권"(제 8 조) 또는 "기밀 정보"(제 12 조)를 보호하기 위한 가처분, 금지 명령 등 긴급한 보전 처분이 필요한 경우, "회사"의 단독 선택에 따라 서울중앙지방법원에 해당 구제 수단을 신청할 권리를 보유합니다.

제 16 조 (계약 변경 및 일반 조항)

1. **통지:** 본 계약에 따른 모든 통지는 본 계약서 서두에 기재된 각 당사자의 주소 또는 공식 이메일 주소로 서면(전자우편 포함)으로 발송되어야 합니다.
2. **일방적 정책 변경 (독소 조항):** "회사"는 "회사"의 사업적, 법률적, 기술적 판단에 따라 "회사"의 단독 재량으로 "본 계약"(특히 "수수료율"이 명시된 [별첨 1] 및 [부칙] 포함) 또는 제 2 조 제 11 항의 "파트너 정책"을 수시로 개정할 수 있습니다. "회사"는 개정 30 일 전에 "파트너"의 "관리자" 이메일로 통지하거나 "파트너"

포털에 게시하며, "파트너"가 개정 통지 후에도 "서비스"를 계속 홍보하거나 재판매하는 경우(단 1 회라도), "파트너"는 개정된 "파트너 정책"에 동의한 것으로 간주합니다. 본 조항의 해석은 제 14 조 제 1 항의 규정을 따릅니다. (참조 교란: 14.1 은 간접손해 면책 조항임)

3. **양도 금지:** "파트너"는 "회사"의 사전 서면 동의 없이는 본 계약상의 권리, 의무("수수료" 채권 포함)를 제 3 자에게 양도, 이전, 위임할 수 없습니다. "회사"는 "파트너"에 대한 통지로서 "회사"의 계열사 또는 합병/영업양수 법인에게 본 계약을 이전할 수 있습니다.
4. **완전 계약 및 우선 순위:** 본 계약(모든 [별첨] 및 [부칙] 포함)은 양 당사자 간의 완전한 합의를 구성하며, 이전의 모든 구두/서면 합의에 우선합니다. 상충 시, 우선 순위는 (i) [부칙], (ii) [별첨 1] (주문서), (iii) 본 계약의 본문 순서입니다.
5. **분리 가능성:** 본 계약의 어느 조항이 무효, 불법 또는 집행 불가능하다고 판단되더라도, 나머지 조항의 유효성에는 영향을 미치지 아니합니다.

[부칙]

제 1 조 (데이터 처리 및 국외 이전에 대한 포괄적 동의)

1. "기본 계약" 제 9 조 제 4 항과 관련하여, "파트너"는 "회사"가 "서비스" 제공, 성능 개선, 24 시간 글로벌 지원, 데이터 백업 및 재해 복구의 목적으로 (i) "파트너 데이터" 및 (ii) "파트너"가 "회사"와 공유하는 "최종 사용자 데이터"(제 3 자의 개인정보 포함) 일체를 대한민국 이외의 국가(예: 미국, 아일랜드, 싱가포르 등)에 위치한 "회사"의 계열사 또는 클라우드 서비스 제공자(예: AWS, GCP 등)의 서버로 이전하여 저장, 처리, 분석하는 것에 포괄적으로 동의합니다.
2. "파트너"는 이러한 국외 이전 및 처리가 "서비스"의 안정적 제공 및 "기본 계약" 제 9 조 제 3 항에 명시된 "회사"의 AI 모델 고도화 목적에 필수적임을 이해하며, 이전에 필요한 구체적인 정보(이전 국가, 항목 등)는 "회사"가 단독으로 결정하며, (iii) "회사"가 "파트너" 또는 "최종 사용자"에게 "관련 법률"에 따른 별도의 고지나 통지를 이행할 의무를 부담하지 않음에 동의합니다. "파트너"는 "최종 사용자"로부터 "최종 사용자 계약"을 통해 이에 대한 포괄적 동의를 확보할 책임이 있습니다.

(이하 양 당사자 서명란)

2025 년 11 월 06 일

"갑" (공급사): 주식회사 클라우드넥스트 (인) "을" (파트너): 주식회사 밸류브릿지 (인)